
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

Autos nº: 5001804-71.2021.8.21.0049
Apelante: MAICON DENTI
Apelada: R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS

R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS, devidamente qualificada, nos autos do processo em epígrafe, movida por **MAICON DENTI**, também já qualificado, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, através de seu procurador que esta subscreve, apresentar **CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO**, requerendo após a juntada aos autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Nestes termos, pede deferimento.

Blumenau, 11 de dezembro de 2023.



ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322

RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322



ASSINADO DIGITALMENTE POR
SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984

SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR, DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

APELANTE: MAICON DENTI

APELADO: R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS

AUTOS Nº ORIGEM: 5001804-71.2021.8.21.0049

CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO

COLENDIA TURMA

EMÉRITOS JULGADORES

BREVE SÍNTESE DOS FATOS

Trata-se de **AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES**, ajuizada pelo Autor, **MAICON DENTI** em face dos Réu **R.A. MESQUITA DE ARAÚJO – MOVEIS** e da Ré **HDI SEGUROS S/A**, decorrente de um acidente de trânsito ocorrido em 23/02/2021.

Afirma o Apelante, que no dia 23/02/2021, por volta das 16h30min, trafegava com o caminhão Mercedes Benz L1113, Placa CLK9H70, de sua propriedade, pela Rodovia PR 180, aproximadamente no km 208, quando foi abalroado pelo veículo Fiat Strada, Placas ARW3250, de propriedade da Requerida, sendo conduzido pelo Sr. Lucas Gabriel Biaggi, que, após realizar a ultrapassagem no terceiro veículo envolvido no acidente (Ford Cargo, Placa ATO5461) perdeu o controle da Fiat Strada e bateu no seu caminhão, ocasionando o sinistro. O condutor da Fiat Strada faleceu no local.

Em decorrência do acidente, afirma que sofreu inúmeros prejuízos, pleiteando pelo pagamento das seguintes indenizações:

- **Danos morais** – não inferior a R\$30.000,00 (trinta mil reais).
- **Danos emergentes** - R\$62.515,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e quinze reais)
- **Lucros cessantes** - no valor mensal de R\$16.698,70 (dezesesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais com setenta centavos), até a finalização do conserto e liberação do caminhão para que o Autor possa voltar a trabalhar.



- **Danos Materiais-** não inferior a R\$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que corresponde a 30% (trinta por cento) do valor de mercado do caminhão antes do acidente.
- **Perdas e danos pelos honorários contratuais** – pelos honorários contratuais que o Autor teve que despendar para ter seus direitos tutelados, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) e R\$ 25% (vinte e cinco por cento) do proveito econômico obtido com a demanda, em atenção aos princípios da restituição integral, da equidade e da justiça.

Após as defesas apresentadas (Ev. 12 e 16), e o Autor apresentar réplica (Ev. 24), foi designada audiência de instrução e julgamento (Ev. 63) nos quais, foram tomados os depoimentos das partes e das testemunhas.

Em seguida, as partes foram intimadas a apresentarem suas alegações finais (Ev. 71, 73 e 76), e, em seguida, foi proferida sentença (Eventos 78), no qual, o M.M. Magistrado **JULGOU PROCEDENTE EM PARTE** os pedidos formulados pelo Autor, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487 inc. I do CPC/15.

Esse é o teor da sentença:

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos contidos na **AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO** proposta por **MAICON DENTI** contra **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME e HDI SEGUROS S.A.**, para o efeito de **CONDENAR** as rés a arcarem como o conserto integral do veículo, observado o orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00, bem como condenar as rés a pagarem ao autor lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Registro que a responsabilidade da ré **HDI SEGUROS S.A.**, quanto à verba indenizatória descrita acima está limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

Como o veículo ainda não foi consertado e está em oficina credenciada pela seguradora, INDEFIRO o pedido de bloqueio de valores para o conserto do bem.

Havendo sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais. Cada parte acará com os honorários de sucumbência em favor do procurador da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho desempenhado, a matéria discutida e o tempo de tramitação do processo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, impossibilitada a compensação

Suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, em razão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Fica resolvido o processo com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes intimadas.

Havendo interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo legal, e, após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Transitada em julgado, baixe-se.

Inconformada com a r. sentença, a Seguradora Ré, opôs embargos de declaração (Ev. 85), no qual, foi conhecido e desacolhido no Tribunal.

O Autor, inconformado com a r. sentença, interpôs Recurso de Apelação (Ev. 95), no qual, as partes foram intimadas a se manifestarem.

DAS RAZÕES DO RECURSO

Insurge-se as alegações do Apelante, onde em síntese **REQUER:**

1. **Majoração dos lucros cessantes** em R\$16.698,70 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais com setenta centavos) mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, devendo ser considerada a incidência dos pagamentos nos dias 23 de cada mês posterior ao acidente, corrigidos pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente.

1.1) Subsidiariamente, R\$10.019,22 (dez mil, dezenove reais com vinte e dois centavos) por mês, considerando o abatimento dos custos de 40%.

2. Depreciação do caminhão, no valor de R\$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que corresponde a 30% (trinta por cento) do valor de mercado do caminhão antes do acidente, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente;

2.1) Subsidiariamente, seja determinada a apuração do quantum da depreciação do veículo em fase de liquidação de sentença após o conserto do caminhão, que até a presente data não ocorreu;

3. Danos morais no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);

4. Perdas e danos representados pelos honorários contratuais que teve que despender para ter seus direitos garantidos, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em 05/07/2021 e R\$ 25% (vinte e cinco por cento) do proveito econômico obtido com a demanda, em atenção aos princípios da restituição integral, da equidade e da justiça;

Acontece que, tais pleitos não merecem acolhimento.

Em relação aos lucros cessantes, conforme r. sentença, o M.M. Magistrado, entendeu “por fixar os lucros cessantes no montante de R\$3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente.

Ainda, entendeu que, diante dos documentos e recibos juntados nos autos, “em novembro de 2020, mês atípico por ser próximo ao final do ano, recebeu R\$ 10.432,80; janeiro de 2021 R\$2.355,20; fevereiro R\$5.936,30. Se considerarmos a quantidade de viagens, a média de valores em novembro foi de R\$ 2.608,20 e em fevereiro de R\$2.968,15, janeiro que somente realizou uma viagem foi de R\$ 2.355,20”.

No caso em tela, o Apelante não comprova que auferia uma média de ganhos líquidos superiores a R\$3.000,00 mensais, conforme os rendimentos dos meses de novembro, janeiro e fevereiro.

Ademais, as declarações de renda emitidas pela empresa Holand, que é empresa familiar e de propriedade do pai do Autor, não podem ser admitidas como prova de lucro, visto que, possui por obviedade interesse na causa.

Para que haja o deferimento do pleito de indenização por lucros cessantes, é indispensável a prova da ocorrência do efetivo prejuízo. Desse modo, não basta a existência de mera expectativa de ganho. O dever de indenizar não abrange **dano hipotético**.

Nesse compasso, os lucros cessantes se restringem ao ganho que a parte razoavelmente deixou de auferir, em decorrência da não-utilização da coisa danificada. Dessa forma, a indenização deve ser fundada em premissas seguras de modo a não se contemplarem lucros imaginários ou hipotéticos.

Desta forma, para fazer jus à indenização pretendida, cabia à parte autora provar, de modo escorreito, o que deixou de auferir com a eventual impossibilidade laborativa, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15, por ser correspondente a fato constitutivo do seu direito.

Diante do exposto, **REQUER** seja julgado totalmente improcedente o pedido de indenização de lucros cessantes pleiteados pelo Apelante.

Em **relação ao pagamento diante da depreciação do veículo**, tal pedido, não merece prosperar.

Conforme delimitado pelo M.M. magistrado na r. sentença "Postula a parte autora a indenização pela desvalorização do veículo em razão do acidente, pedido que também não merece prosperar.

No caso, não comprova a parte autora a alegada desvalorização do veículo, não podendo presumir que o veículo tenha perdido valor de mercado em razão do acidente, uma vez que será realizado o conserto integral dos danos ocasionados ao bem".

No caso em tela, Vossa Excelência, o Apelante deveria ter demonstrado, que em decorrência do evento danoso, houve a perda efetiva na valoração e comercialização do bem, o que, não foi comprovado nos autos, e, em razão disso, o pedido não merece prosperar.

Ou seja, a desvalorização do veículo após a ocorrência de um acidente não é presumida, sendo imprescindível a comprovação de que haveria a sua alienação por preço abaixo do valor de mercado

Nesse sentido, a jurisprudência entende que:

DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - COBRANÇA DE SEGURO DE DANO VEICULAR - PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DA SEGURADORA - 1. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) JUNTO À RECEITA FEDERAL - DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL À APURAÇÃO DO SINISTRO E PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA - INACOLHIMENTO - DISPENSABILIDADE DO REFERIDO DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DO SALVADO - POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE REFERIDO DÉBITO DA COBERTURA SECURITÁRIA - NEGATIVA INDEVIDA - 2. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO - INACOLHIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA AO AUTOR - UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE À ÉPOCA DO INFORTÚNIO - TRANSFERÊNCIA DO SALVADO LIVRE E DESEMBARAÇADO À SEGURADORA - PARCIAL ACOLHIMENTO - 3. AFASTAMENTO DE MULTA MORATÓRIA - LIMITAÇÃO EM 2% DO DÉBITO - APLICABILIDADE DO ART. 52, § 1º, DO CDC - APLICAÇÃO ISONÔMICA - PLEITO RECHAÇADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) junto à Receita Federal, por parte de seu segurado, não é requisito insuperável para justificar o não pagamento da cobertura securitária.

*2. **Não soa justo, nem razoável, impingir ao consumidor os efeitos da morosidade na apuração do sinistro pela seguradora, fazendo com que haja depreciação do valor de mercado do veículo e consequente minoração do valor indenizatório. Com o pagamento da indenização securitária para os casos de perda total de veículo, cabe ao segurado a entrega do salvado, livre e desembaraçado de qualquer ônus, sob pena de enriquecimento ilícito.***

*3. Nos contratos regidos pelo CDC, a cláusula penal moratória está limitada a 2% sobre o valor do débito (art. 52, § 1º, CDC), sendo exigível a ambos os contratantes, por isonomia. (TJSC, Apelação n. 0309646-76.2015.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 23-11-2023). **(Grifo nosso)**.*

*APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPOSTOS VÍCIOS OCULTOS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL POR OUTRO EQUIVALENTE, NOVO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEMANDA AJUIZADA PELO CONSUMIDOR CONTRA A FABRICANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. **PROVA PERICIAL REALIZADA A APONTAR QUE O AUTOMÓVEL SE APRESENTA PRÓPRIO PARA USO E DESPROVIDO DE QUALQUER DEPRECIÇÃO CAUSADA PELOS CONSERTOS EXECUTADOS PELA RÉ.** PERSISTÊNCIA DE DEFEITO SEM GRAVIDADE NO PARA-BRISA TRASEIRO, CUJA SOLUÇÃO PODE-SE DAR MEDIANTE A SIMPLES TROCA DA PEÇA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA VÍCIO DO PRODUTO SUFICIENTE PARA LASTREAR A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR UM NOVO. AUSÊNCIA DE PLEITOS SUBSIDIÁRIOS A TÍTULO DE ABATIMENTO DO PREÇO OU MESMO INDENIZATÓRIO. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO FORMULADO (ART. 492, CPC). DECISUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.*

(TJSC, Apelação n. 0302732-36.2014.8.24.0036, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 01-08-2023).

Ademais, o Apelante não juntou aos autos qualquer documento, laudo de vistoria, ou até mesmo, um orçamento que pudesse corroborar com tal pedido.

Por fim, conforme delimitado na r. sentença, o veículo ainda está em vias de conserto, não sendo possível verificar se houve ou não a depreciação do veículo.

Diante disso, REQUER seja o pedido de pagamento de depreciação do veículo, julgado improcedente.

Já em **relação ao pagamento de danos morais**, este não merece acolhimento.

Conforme decisão do M.M. Magistrado, "na sentença não há comprovação de que o autor tenha sofrido abalo moral, uma vez que não ficou demonstrado no acidente mudança significativa na rotina do Autor, não houve abalo financeiro e psicológico. Para configuração dos danos Morais, é necessário a existência do nexo de causalidade entre as condutas e consequências da moral do ofendido".

Nesse intuito, Antônio Jeová Santos, em sua obra **Dano Moral** Indenizável, 2.^a ed., São Paulo: LEJUS, 1999, p. 112, que destaca que o que caracteriza o **dano** moral "é a consequência de algum ato que cause dor, angústia, aflição física ou espiritual, ou qualquer padecimento infligido à vítima em razão de algum evento danoso. É o menoscabo a qualquer direito inerente à pessoa, como a vida, a integridade física, a liberdade, a honra, a vida privada e a vida de relação".

Ou seja, não restou demonstrado as razões que configuram o dano moral. Segundo Maria Helena Diniz, "o dano moral vem a ser a lesão de interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo".

Ademais, de acordo com a doutrina, para que seja configurado o dano moral, deve ocorrer ofensa grave e séria à honra, à imagem ou a qualquer outro direito da personalidade da vítima, sob pena de se descambar para o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido a jurisprudência destaca:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA DEMANDADA COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO E DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. Danos materiais. Desvalorização do veículo. Inviável acolher o pedido de condenação da demandada ao pagamento de indenização pela desvalorização do veículo em razão do acidente de trânsito, diante da ausência de prova cabal de dita desvalorização, dano material que precisa ser comprovado. Danos morais. Apesar dos aborrecimentos referentes à ocorrência de um acidente de trânsito, não houve violação da integridade física ou comprovação de abalo moral mínimo sofridos pelo autor, mas mero dissabor, não tendo, o apelante, sofrido lesões físicas, somente danos materiais, descabida, portanto, a fixação de indenização por dano moral, devendo ser afastada a pretensão indenizatória pleiteada pelo demandante.

Ônus de sucumbência e honorários recursais. Diante do resultado do julgamento, permanece inalterada a distribuição dos ônus de sucumbência, sendo caso de fixação de honorários recursais em favor do procurador da parte ré, face aos parâmetros estabelecidos pelo egrégio STJ no EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573. Todavia, estes já foram fixados, na origem, em percentual máximo. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 00257367820218217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 17/12/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2022).

Doutrina e jurisprudência, por maioria, entendem que o dano moral independe de prova, bastando, para tanto a comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e os aborrecimentos, angústias e dissabores enfrentados pela vítima.

Desta maneira, tal pedido não merece prosperar, já que não foi comprovada pelo Apelante, os requisitos do dano moral.

Por fim, em relação ao pleito, de **perdas e danos representados pelos honorários contratuais**, tal pleito, não merece acolhimento. Senão vejamos:

De acordo com a r. sentença, "*não prospera o pedido, visto que não há como compelir a parte ré ao pagamento de honorários convencionados em contrato no qual não teve participação*".

Em concordância com a r. sentença, quanto à reparação de danos requerida pelo Apelante em decorrência de gastos com a contratação de advogado para ajuizamento de ação, é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis.

A Corte Especial do STJ, ao apreciar o EREsp n. 1507864/RS, expressamente consignou que "cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado". (EResp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016).

Diante disso, a jurisprudência tem entendido que:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ QUALQUER NULIDADE NA SENTENÇA VERGASTADA, A QUAL RESTOU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA SOBRE AS QUESTÕES QUE SE RELACIONAM AO CERNE DA LIDE. O JULGADOR NÃO É OBRIGADO A ENFRENTAR QUAISQUER ARGUMENTOS OU NORMAS LEGAIS COM QUE ESGRIMAM AS PARTES NO TRANSCORRER DO FEITO, QUANDO A MOTIVAÇÃO EXPOSTA PARA ALICERÇAR O DECISUM AFASTA, LOGICAMENTE, CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO, RESSALTANDO QUE, NO CASO, AS RAZÕES PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU E A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO

AO PEDIDO INDENIZATÓRIO POR PERDAS E DANOS RESTARAM BEM FUNDAMENTADOS. A VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA SE DÁ IN STATUS ASSERTIONIS, OU SEJA, A PARTIR DAS ALEGAÇÕES INSTADAS NA PETIÇÃO INICIAL PELA PARTE AUTORA, SENDO QUE, NO CASO, ESTA SUSTENTA A RESPONSABILIDADE, TAMBÉM, DO ADVOGADO DA CORRÉ PELO PROTESTO DE TÍTULO CUJA PRESCRIÇÃO HAVIA SIDO RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIOR. CONTUDO, NO MÉRITO, NÃO PROCEDE A AÇÃO EM FACE DO CODEMANDADO, VISTO QUE NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA PARTICIPADO DO ATO ILÍCITO, QUAL SEJA O PROTESTO DO TÍTULO ADULTERADO, SENDO QUE A MERA RETIRADA DO DOCUMENTO ORIGINAL DOS AUTOS PELO ADVOGADO E A ENTREGA A SUA CLIENTE NÃO SE CONFIGURA CONDUTA ILÍCITA OU MÁ-FÉ. A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVE SER COMPROVADA NOS AUTOS, SENDO QUE O PEDIDO SE RELACIONA INTRINSECAMENTE COM AS DESPESAS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, TRATANDO-SE DAS CUSTAS, HONORÁRIOS, PEDÁGIO E GASOLINA PARA LEVAR PETIÇÃO EM MÃOS DO JUÍZO. NESSE PASSO, OS COMPROVANTES DOS GASTOS COM GASOLINA E PEDÁGIO NÃO RESTARAM COMPROVADOS NOS AUTOS, AO PASSO QUE AS DESPESAS COM AS CUSTAS É DECORRÊNCIA NATURAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E A **DESPESA COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO É PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO, CONSOANTE PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL**. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50016454920118210027, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 30-09-2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES CUJAS DATAS DE EMISSÃO FORAM ADULTERADAS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA FINS ILEGAIS. ART. 80, II E III E ART. 81 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. PROTESTO. DUPLICATA POR INDICAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO. **PEDIDO DE PERDAS E DANOS FUNDADO EM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE**. CONCESSÃO DO PEDIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71010316040, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 30-03-2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. **Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte, a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça**. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1449412 SP 2019/0040502-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

Desse modo, não se cogita de perdas e danos, nem de condenação da parte contrária ao ressarcimento dos honorários contratuais.

DOS PEDIDOS

Diante disso, **REQUER** aos Nobres Julgadores, que sejam apreciadas Contrarrazões do Recurso de Apelação, e julgados improcedentes os pedidos do Apelante, para que a sentença seja mantida na íntegra.



Nestes termos, pede deferimento.

Blumenau, 11 de dezembro de 2023.



ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322

RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322



ASSINADO DIGITALMENTE POR
SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984

SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984